

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	9
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	11
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	14
2.5 Medições não contábeis	16
2.6 Eventos subsequentes as DFs	17
2.7 Destinação de resultados	18
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	20
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	21
2.10 Planos de negócios	22
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	24
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	25
5.2 Descrição dos controles internos	31
5.3 Programa de integridade	37
5.4 Alterações significativas	44
5.5 Outras informações relevantes	47

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1. Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:

Os Diretores da Companhia informam que a Triunfo Participações e Investimentos S.A. é uma empresa brasileira de destaque no setor de infraestrutura, com participação atualmente em empresas de exploração de serviços públicos nos segmentos rodoviário, aeroportuário e de geração de energia elétrica.

No quadro abaixo são apresentadas a participação da Triunfo em cada negócio, bem como a forma de consolidação nas demonstrações financeiras:

Consolidação das Controladas 2022:

Empresa	Participação	Sociedade	Tipo de Consolidação
Concessões Rodoviárias			
Concer	81,8%*	Controlada	Consolidação de 100%
Transbrasiliana	100,0%	Controlada	Consolidação de 100%
Concebra	100,0%	Controlada	Consolidação de 100%
Geração/Comercialização/Operação e Manutenção de Energia			
Tijóá	50,1%	Controlada em conjunto	Não é consolidada
Administração/Operação Aeroportuária			
Viracopos**	35,0%	Controlada em conjunto	Não é consolidada

O endividamento bruto (empréstimos e financiamentos, instrumentos financeiros derivativos, debêntures e notas promissórias) em 31 de dezembro de 2022 da Companhia era de R\$ 1.666,2 milhões redução de 2,1% em relação a 2021 em função principalmente da quitação da 5ª Emissão de debêntures da Triunfo e pela quitação da 2ª emissão de debêntures de BRVias, bem como a amortizações de empréstimos já existentes em outras controladas, especialmente na Triunfo Concer. Efeito parcialmente compensado pela 8ª emissão de debêntures na Triunfo Transbrasiliana.

O endividamento líquido da Companhia, medido pelo índice dívida líquida sobre EBITDA foi de 4,2 vezes em 2022 aumento de 0,3 pontos em relação a 2021, decorre principalmente pelo fim do contrato de concessão da Triunfo Econorte.

O retorno sobre o patrimônio, expresso pelo lucro líquido sobre o patrimônio líquido, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de 0,9% redução de 0,3 pontos percentuais em relação a 2021 em função do encerramento do contrato de concessão da Triunfo Econorte que impactaram o lucro líquido em 2022.

Por fim, o lucro líquido do exercício social de 31 de dezembro de 2022 foi R\$ 8,3 milhões, redução de 20,6% em relação a 2021 influenciado pela redução da receita de arrecadação com pedágio devido ao fim do contrato de concessão da Triunfo Econorte, parcialmente compensado pela remuneração do ativo financeiro da Triunfo Concebra.

Em 2022, a Companhia quitou a 5ª emissão de debêntures, e a Triunfo Transbrasiliana realizou em março de 2022 sua 8ª Emissão de Debêntures no montante de R\$ 275,4 milhões e prazo de vencimento de 11 anos, a contar da data de emissão e carência de 01 (um) ano para amortização dos juros e 02 (dois) anos para amortização do principal, o que confirma que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para a continuidade de seus negócios.

b) Estrutura de capital:

Entende-se por dívida os empréstimos e financiamentos, os instrumentos financeiros derivativos, as debêntures e as notas promissórias captadas pela Companhia e suas controladas. Os Diretores informam que a estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2022 era composta de 31% de capital próprio e 69% de capital de terceiros.

Citam os Diretores que o patrimônio líquido consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2022 atingiu R\$ 917,0 milhões, aumento de 0,5 % comparativamente aos R\$912,6 milhões registrados em 31 de dezembro de 2021, principalmente por conta do lucro apurado em 31 de dezembro de 2021.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

A dívida líquida, encerrado em 31 de dezembro de 2022 totalizava R\$1.601,4 milhões, redução de 0,6% comparativamente ao saldo em 31 de dezembro de 2021, que totalizava R\$1.610,9 milhões. A redução da dívida líquida decorre em função principalmente da quitação 5ª emissão de debêntures da Triunfo, pela quitação da 2ª emissão de debêntures de BRVias e pelas amortizações de empréstimos já existentes em outras controladas, especialmente Concer. Esse efeito foi parcialmente compensado pela redução das disponibilidades em relação a 2021 e pela 8ª Emissão de debentures da controlada Triunfo Transbrasiliana.

A Diretoria entende que a atual estrutura de capital apresenta hoje níveis moderados de alavancagem.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

Em decorrência da deterioração das condições macroeconômicas e execuções de credores financeiros, os Diretores da Companhia acreditam que os compromissos financeiros assumidos podem ser honrados através da alienação de ativos e pelo fluxo e caixa gerado pelos negócios. Adicionalmente, no caso da controlada Concebra, o financiamento obtido junto ao BNDES poderá ser quitado por meio do processo de relicitação (devolução amigável do contrato de concessão), disposto pela Lei nº 13.448/17 e regulamentado pelo Decreto nº 9.957/19, com diretrizes estabelecidas pela Resolução ANTT nº 5.860/19. Em 2021 o empreendimento foi qualificado para fins de relicitação e em fevereiro de 2022 foi firmado termo aditivo ao contrato de concessão para fins de relicitação.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados:

As operações da Companhia são financiadas por meio da geração de caixa dos negócios e pela contratação de financiamentos de curto e longo prazos. Contratamos empréstimos junto a bancos comerciais e bancos de fomento. Sempre buscamos manter um nível reduzido de exposição a riscos das taxas de juros.

Nosso endividamento e posição de caixa eram compostos da seguinte forma nos períodos abaixo identificados.

Em Milhares de reais	2022	2021
Empréstimos e Financiamentos	1.386.335	1.588.639
Debêntures	279.935	113.510
Caixa, equivalentes de caixa e posições financeiras	64.892	91.205

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:

Se necessário, em caso de eventual deficiência de liquidez, a Companhia pretende utilizar as mesmas fontes que utiliza para: (i) suprir a necessidade de capital de giro, ou seja, financiamentos de curto prazo, mediante contratação de linhas de crédito junto a bancos comerciais (ii) financiamento de ativos não circulantes, ou seja, por meio de financiamentos de médio e longo prazo contratados junto a bancos de fomento, instituições bancos comerciais, ou mediante operações estruturadas, como emissões de debêntures.

f) Níveis de endividamento e características das dívidas:

A tabela abaixo apresenta, em milhares de reais, o detalhamento do endividamento da Companhia em 31 de dezembro de 2022, bem como as taxas de juros de cada operação:

i) Contratos de empréstimo e financiamentos relevantes:

Os contratos de empréstimos e financiamentos mais relevantes são do BNDES, com as controladas Concebra, Concer.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

R\$ Mil	TIPO DE FINANCIAMENTO	INDEXADOR	VENCIMENTO	2022
Triunfo (holding)	Fiança Bancária - Fibra	8% a.a.	julho/2024	R\$ 731
	CCB/Fiança – China Construction Bank	CDI + 1,5% a.a.	julho/2026	R\$ 49.049
Concer	CCB - Banco ABC	CDI + 1,2 % a.a.	fevereiro/2021	R\$ 25.966
	CCB – Avalista	CDI + 0,5% a.a.	fevereiro/2023	R\$ 4.653
	BNDES - Empréstimo Ponte	TJLP + 0,5% a.a.	fevereiro/2023	R\$ 110.658
Triunfo Concebra	BNDES - Empréstimo Ponte - Sub. A	TLP + 2% a.a.	dezembro/2025	R\$ 850.316
	BNDES - Empréstimo Ponte - Sub. B	TLP + 2% a.a.	janeiro/2025	R\$ 339.954
Triunfo Transbrasiliana	CCB - Banco ABC	CDI + 3% a.a.	outubro/2025	R\$ 3.406
	Banco Volkswagen	24,78 % a.a	dezembro/2025	R\$ 1.602
	Debêntures 8ª emissão	CDI + 9,6% a.a	Março / 2033	R\$ 279.935
		Dívida Bruta Total		R\$ 1.666.270

ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Os Diretores da Companhia afirmam que, além dos empréstimos e financiamentos, a Companhia não possui outras obrigações de longo prazo assumidas com instituições financeiras.

iii) Grau de subordinação entre as dívidas

Total das obrigações

Exercício Social	Montante total de obrigações, de qualquer natureza (1)	Índice de endividamento (2)
2022	2.035.513	2,22

(1) O montante corresponde ao Passivo Circulante + Passivo não circulante + Passivos de operações descontinuadas.

(2) O índice de endividamento foi calculado conforme resolução 80: (passivo circulante + passivo não circulante + passivos de operações descontinuadas, dividido pelo patrimônio líquido).

Não existe grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. Determinadas dívidas foram contratadas com garantia real e, portanto, têm preferência sobre outras dívidas da Companhia em caso de falência, até o limite da garantia real constituída.

iv) Restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

Os contratos financeiros celebrados pela Companhia, ou suas controladas, apresentam as seguintes restrições:

1. Concebra

BNDES

Restringe a emissão de novas dívidas e alienação de bens do ativo não circulantes pela concessionária.

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados:

A Concebra possui um financiamento de longo prazo contratado diretamente com o BNDES em 15 de julho de 2014, no valor total de R\$ 743.119 mil. Em 31 de dezembro de 2022, já havia sido desembolsado a totalidade dos valores contratados.

A Concer possui um financiamento de longo prazo contratado diretamente com o BNDES em 07 de maio de 2015, no valor total de R\$ 420.000 mil. Em 31 de dezembro de 2022, já havia sido desembolsado a

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

totalidade dos valores contratados.

h) Alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

2022

Os Diretores mencionam que o ano de 2022 foi marcado pela evolução de relevantes definições estratégicas para obtenção dos objetivos da Companhia, com os principais eventos de impacto nas demonstrações sendo: (i) assinatura em fevereiro de termo aditivo da Triunfo Concebra para fins de relicitação; (ii) 8ª Emissão de Debênture realizada em março pela Triunfo Transbrasiliana no montante de R\$ 275,4 milhões e prazo de vencimento de 11 anos; (iii) Reajuste da Tarifa de pedágio da Concer em maio correspondente a variação do IPCA acumulado entre junho de 2020 a junho de 2021, correspondente a 8,35% ao ano; Reajuste da Tarifa de Pedágio em 4,31% da Triunfo Transbrasiliana ocorrido em novembro.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

As variações analisadas referem-se ao exercício de 2022

R\$ Mil	2022	2021	Var. %
Receita Operacional Bruta (ROB)	1.188.461	1.131.830	5,0%
Arrecadação de Pedágio	757.137	965.100	(21,5%)
Construção de Ativos	116.229	159.049	(26,9%)
Remuneração do Ativo Financeiro	304.814	-	n/c
Outras Receitas	10.281	7.681	33,8%
Deduções da Receita Bruta	(66.642)	(83.536)	(20,2%)
Receita Operacional Líquida (ROL)	1.121.819	1.048.294	7,0%
Custos Operacionais	(789.134)	(914.388)	(13,7%)
Operação e Manutenção das Rodovias	(367.670)	(219.848)	67,2%
Custo de Manutenção - IAS 37	(840)	(12.182)	(93,1%)
Custo de Construção	(115.301)	(158.908)	(27,4%)
Custo com Pessoal	(93.409)	(97.756)	(4,4%)
Depreciação e Amortização	(163.356)	(389.327)	(58,0%)
Obrigações da Concessão	(48.558)	(36.367)	33,5%
Lucro Bruto	332.685	133.906	148,4%
Receitas (Despesas) Operacionais	(87.627)	(88.248)	(0,7%)
Despesas Gerais e Administrativas	(68.350)	(82.196)	(16,8%)
Remuneração dos Administradores	(22.044)	(21.865)	0,8%
Despesas com Pessoal	(39.421)	(37.092)	6,3%
Depreciação e Amortização	(11.348)	(11.484)	(1,2%)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	13.764	29.094	(52,7%)
Resultado de Equivalência Patrimonial	39.772	35.295	12,7%
Resultado Antes do Resultado Financeiro	245.058	45.658	n/c
Resultado Financeiro	(149.943)	(77.298)	94,0%
Receitas Financeiras	13.776	122.450	(88,7%)
Despesas Financeiras	(163.719)	(199.748)	(18,0%)
Resultado Antes dos Impostos	95.115	(31.640)	n/c
Impostos Sobre Lucro	(88.767)	36.624	n/c
Impostos Correntes	(1.260)	(11.285)	(88,8%)
Impostos Diferidos	(87.507)	47.909	(n/c)
Participação de Acionistas Não Controladores	2.034	5.568	(63,5%)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	8.382	10.552	(20,6%)

Lucro Base de Dividendos			
(R\$ mil)	2022	2021	Var. %
Lucro (Prejuízo) do Exercício	8.382	10.552	(20,6%)
Lucro (Prejuízo) após compensação	8.382	10.552	(20,6%)
Constituição de Reserva Legal (5%)	(419)	(528)	(20,6%)
Parcela realizada da reserva de reavaliação	-	2.948	(100,0%)
Lucro base de dividendos (prejuízo)	7.963	12.972	(38,6%)

Receita Operacional Bruta

A principal fonte de receita da Companhia é a arrecadação de pedágio nas rodovias.

2022 vs. 2021

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Os Diretores atestam que a receita operacional bruta consolidada apresentou um crescimento 5,0% em 2022, passando de R\$1.132,2 milhões para R\$1.188,5 milhões, impactada principalmente pelo efeito da remuneração do ativo financeiro da Triunfo Concebra referente aos efeitos do 2º Termo Aditivo do Contrato de Concessão. Esse efeito foi parcialmente compensado pela redução da receita com arrecadação de pedágio devido ao encerramento do contrato de concessão da Triunfo Econorte.

Custos Operacionais

Os principais itens que compõem os custos operacionais da Triunfo são: (i) operação e manutenção das rodovias; (ii) construção das concessões; (iii) custos com geração de energia; (iv) pessoal; (v) depreciação e amortização; e (vi) obrigações da concessão.

2022 vs. 2021

Os Diretores mencionam que os custos operacionais totalizaram R\$789,1 milhões, valor 13,7% menor do observado no ano anterior (R\$914,4 milhões), devido ao fim do contrato de concessão da Triunfo Econorte em novembro de 2021. Esse efeito foi parcialmente compensado devido ao aumento dos gastos da Triunfo Concebra em R\$ 171,1 milhões em 2022 para cumprimento do termo aditivo assinado com a ANTT.

Despesas (Receitas) Operacionais

As despesas operacionais são representadas pelas despesas com instalações e serviços administrativos e de consultoria, gastos com pessoal, remuneração da administração e do pessoal de apoio administrativo, além de outras receitas e despesas extraordinárias.

2022 vs. 2021

Os Diretores ressaltam que as despesas (receitas) operacionais apresentou uma queda de 0,7% e atingiu R\$ 87,6 milhões. Esse efeito decorre das menores despesas gerais e administrativas em 16,8%, decorrente principalmente do fim do contrato de concessão da Triunfo Econorte. Além disso, em 2021 houve a reversão de provisão de manutenção da Triunfo Econorte decorrente do encerramento do contrato de Concessão, e trabalhista da Triunfo Econorte e Reversão de provisão de contas a receber da Triunfo Concepa que impactou positivamente a linha de outras receitas (despesas) operacionais para aquele ano.

Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro está representado pelos juros, correções monetárias e remunerações pagas aos credores da Companhia, ajustados pelas receitas financeiras, ajustes a valor justo e pelo resultado de variação cambial.

2022 vs. 2021

Os Diretores citam que, o resultado financeiro consolidado foi negativo em R\$149,9 piora R\$ 72,6 milhões em relação ao observado em 2021. Esse resultado decorre principalmente aos ganhos dos acordos financeiros observados em 2021 em Brvias, Holding e Concer e pelo aumento da despesa financeira observada em 2022 devido a correção monetária da atualização da tarifa excedente.

Imposto de Renda e Contribuição Social

Os impostos são calculados à alíquota nominal de 34,0% sobre o lucro ajustado conforme a legislação vigente no Brasil (Lucro Real). No entanto, algumas controladas não reconhecem os tributos diferidos sobre prejuízos fiscais, por não haver expectativa de recuperabilidade da totalidade dos créditos com os resultados projetados para os próximos exercícios. Dessa forma, o total dos impostos sobre o lucro sofre variações que não necessariamente dependem do resultado antes dos impostos.

Lucro Líquido e Lucro Base de Dividendos

2022 vs. 2021

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Em razão dos fatores apresentados acima, a Companhia apresentou lucro líquido no montante de R\$8,3 milhões em 2022, frente ao lucro líquido de R\$10,6 milhões em 2021. Considerando a constituição de reserva legal e adicionando a reserva de lucros em outros períodos, o resultado base de dividendos do período totalizou um lucro de R\$ 8,0 milhões.

Fluxo de Caixa Consolidado

R\$ Mil

FLUXO DE CAIXA	Consolidado		Var%
	31/12/2022	31/12/2021	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	296.299	338.596	(12,5%)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	6.348	4.984	27,4%
Ajustes ao resultado que não afetaram o caixa			
Provisão para devedores duvidosos	(5.217)	(13.118)	(60,2%)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	87.507	(47.909)	(282,7%)
Depreciação do imobilizado	4.885	5.671	(13,9%)
Amortização do intangível	170.791	395.088	(56,8%)
Baixa de ativo imobilizado e intangível	3.935	6.837	(42,4%)
Perdas (Ganhos) na alienação de investimentos	-	2.896	(100,0%)
Perda na baixa de investimentos	-	(2.316)	(100,0%)
Amortização do ágio e deságio sobre investimentos	917	886	3,5%
Variações monetárias de empréstimos, financiamentos e debêntures	140.765	219.066	(35,7%)
Variação monetária de contratos de aquisição de ativos	3.248	1.952	66,4%
Ganho em quitação de dívida	-	(144.961)	(100,0%)
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	(883)	10.509	(108,4%)
Margem de construção	(928)	(141)	558,2%
Resultado de equivalência patrimonial	(39.772)	(35.291)	12,7%
Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	8.905	-	n/c
Remuneração do ativo financeiro	(304.813)	-	n/c
Diminuição (aumento) dos ativos			
Contas a receber de clientes	(28.756)	12.354	(332,8%)
Contas a receber empresas ligadas, operações não comerciais	626	(10.870)	n/c
Impostos a recuperar	(1.273)	2.101	(160,6%)
Depósitos judiciais	4.264	(11.747)	(136,3%)
Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	237.543	-	n/c
Outros valores a receber	20.658	12.282	68,2%
Aumento (diminuição) dos passivos			
Fornecedores	16.242	21.582	(24,7%)
Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	(6.836)	(24.805)	(72,4%)
Obrigações sociais e trabalhistas	(187)	(6.792)	(97,2%)
Impostos, taxas e contribuições	(14.490)	(19.779)	(26,7%)
Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes	1.260	11.285	(88,8%)
Adiantamentos de clientes e outras contas a pagar	(10.094)	(46.561)	(78,3%)
Outras variações de ativos e passivos	1.654	(4.607)	(135,9%)
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(130.619)	(130.285)	0,00%
Recebimento da venda de investimentos	-	800	(100,0%)
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	35.415	40.139	(11,8%)
Aquisição de bens do imobilizado	(7.415)	(1.998)	271,1%
Adições ao ativo intangível e intangível em construção	(158.619)	(169.226)	(22,5%)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(179.886)	(190.640)	(5,6%)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(3.243)	(7.151)	(54,6%)
Captações através de empréstimos, financiamentos e debêntures	248.948	115.000	116,5%
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	(423.966)	(284.812)	48,9%
Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	(1.625)	(13.677)	(88,1%)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(14.206)	17.671	(180,4%)
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	71.786	54.115	32,7%
No fim do exercício	57.580	71.786	(19,8%)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(14.206)	17.671	(180,4%)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Corresponde à geração de caixa da Companhia e de suas controladas proveniente de suas atividades operacionais. No caso da companhia, a principal fonte de receita operacional corresponde à operação rodoviária.

2022 vs. 2021

Os Diretores atestam que o fluxo de caixa gerado pelas operações consolidadas corresponde à R\$ 296,9 milhões, representando uma redução de 12,5% em relação à 2021 (R\$ 338,6 milhões) diretamente impactada pelo término da concessão da Triunfo Econorte em novembro de 2021. Esse efeito foi parcialmente compensado pelo excedente tarifário da Triunfo Concebra, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato de Concessão assinado em fevereiro de 2022.

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Corresponde ao fluxo de caixa investido na operação da Companhia e de suas controladas, bem como retornos financeiros de investimentos realizados.

2022 vs. 2021

Os Diretores informam que o fluxo de caixa gerado nas atividades de investimentos consolidadas corresponde à R\$ 130,6 milhões, (R\$ 130,2 milhões em 2021).

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:

Os fluxos de caixa das atividades de financiamentos contemplam recursos captados e pagos as instituições financeiras.

2022 vs. 2021

Os diretores citam que o fluxo de caixa das atividades de financiamentos consolidadas corresponde à R\$ 179,9 milhões. Variação de 5,6% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 190.640), efeito este parcialmente compensado principalmente pela quitação 5ª emissão de debêntures da Triunfo, pela quitação da 2ª emissão de debêntures de BRVias e pelas amortizações de empréstimos já existentes em outras controladas, especialmente Concer.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2 - Resultado Operacional e Financeiro

a) Resultados das operações da Companhia:

i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os Diretores da Companhia esclarecem que a totalidade da receita da Companhia é denominada em reais e provém, atualmente, da atuação da Companhia no segmento de concessão de rodovias, por meio da exploração e administração de quatro concessões de rodovias através das empresas Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora-Rio (Concer), Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra) e Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (Transbrasiliana).

ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os Diretores da Companhia entendem que os principais fatores que podem impactar os resultados operacionais da Companhia são:

- (i) Variação relevante do crescimento do PIB;
- (ii) Variações na renda familiar;
- (iii) Retração ou aumento do comércio internacional;
- (iv) Flutuações do câmbio;
- (v) Fatores climáticos;
- (vi) Crises econômicas e políticas;
- (vii) Alterações no ambiente regulatório;
- (viii) Novos Negócios; e
- (ix) Questões de saúde pública.

Os principais fatores que os diretores entendem poder afetar de alguma maneira a previsibilidade de caixa da Companhia são: (i) tráfego e (ii) reajuste das tarifas de pedágio.

A alteração, crescimento ou queda do volume de veículos, tem relação direta com o crescimento ou a queda da receita. As tarifas de pedágio são reguladas pelo Poder Concedente e tem seus reajustes realizados anualmente, com a reposição de perdas pela inflação ou decorrentes de alteração na legislação tributária.

Vale destacar o impacto da Lei dos Caminheiros (Lei 13.103/2015), que entrou em vigor em 17 de abril de 2015, com a isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos de caminhões que circulam vazios. O impacto da queda nos volumes das concessionárias é compensado na receita através de reajustes tarifários que promovem o reequilíbrio dos contratos. Adicionalmente, os contratos de concessão preveem a manutenção de taxas internas de retorno que garantem o seu reequilíbrio econômico e financeiro.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

A tabela abaixo indica a receita líquida da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(R\$ milhões) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de	
2022	2021
1.121,8	1.048,3

2.2 Resultados operacional e financeiro

Os diretores da Companhia informam que as variações nas receitas durante os anos de 2022 a 2021 deveram-se, principalmente à:

- Remuneração do ativo Financeiro da Triunfo Concebra referente aos efeitos do 2º Termo aditivo do Contrato de Concessão;
- Redução da receita com arrecadação e pedágio devido ao encerramento do contrato de concessão da Triunfo Econorte;
- Reajustes de pedágio ocorridos na Triunfo Transbrasiliana e na Concer.

Os diretores entendem que as variações na taxa de câmbio não afetaram as receitas, dado 100% da receita da Companhia são tarifadas e denominadas em Reais.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:

Resultado Operacional

Os Diretores da Companhia informam que os custos operacionais da Companhia são compostos por gastos de operação e manutenção das rodovias, a depreciação das obras de melhoria e ampliação realizadas nas rodovias e os gastos com pessoal em todas as operações. Os Diretores da Companhia acrescentam que esses custos são reajustados principalmente por índices de inflação.

Os Diretores da Companhia informam que as despesas operacionais são compostas pelas despesas com instalações e serviços administrativos e de consultoria, pelas despesas com pessoal, que incluem a remuneração da administração e do pessoal de apoio são reajustadas principalmente por índices de inflação, conforme comentário feito pelos Diretores da Companhia.

Os Diretores da Companhia informam que os custos e despesas operacionais e os resultados financeiros da Companhia são principalmente influenciados pela inflação (IGP-M e IPCA): a maior parte dos custos e despesas operacionais da Companhia está atrelada, principalmente, a indicadores de inflação, conforme comentário feito pelos Diretores da Companhia. As rubricas com maior correlação com estes índices de inflação são principais insumos utilizados nas nossas operações e obrigações com as concessões.

Apesar dos custos e das despesas operacionais sofrerem os impactos da inflação, os Diretores da Companhia comentam que as tarifas e os preços também são reajustados por índices de inflação, o que minimiza, ou até anulam, os efeitos da inflação e da variação de preços dos principais insumos e produtos. Caso os impactos sejam mais relevantes, há a possibilidade do requerimento de reequilíbrios financeiros.

Resultado Financeiro

Os diretores informam que as dívidas da Companhia são indexadas aos seguintes índices: (i) Certificados de Depósitos Interbancários (“CDI”) e (ii) Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) e (iii) IPCA; De acordo com a expectativa dos diretores da Companhia, a variação, positiva ou negativa desses índices, tem impacto direto no resultado financeiro da Companhia.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3. Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

2022

Ativo Financeiro

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado quando atende as seguintes condições: (i) mantido dentro do modelo de negócios e cujo objetivo seja manter os ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram em datas específicas fluxo de caixa que são relativos apenas à pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos não classificados ao custo amortizado são classificados a valor justo no resultado. A Companhia pode designar um ativo financeiro que, de outra forma, atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado como ao valor justo no resultado, se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil.

Em 22 de junho de 2021 a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) atestou a viabilidade técnica e jurídica para tal requerimento. Em 22 de novembro de 2021, foi publicada decreto nº 10.864, qualificando a Concebra para fins de relicitação. Em 18 de fevereiro de 2022 foi assinado o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para fins de relicitação sujeito a condição resolutiva, que terá vigência de 24 meses a contar da publicação do Decreto que qualificou o empreendimento para fins de relicitação. Em 18 de março de 2022 foi protocolada na ANTT a garantia de execução, implementando assim a condição resolutiva do termo aditivo, que passa a valer integralmente.

O Termo Aditivo prevê na cláusula 5ª, item 5.4, o desconto do montante auferido pela Concessionária da arrecadação proveniente da tarifa excedente, do valor de indenização pelos investimentos vinculados e bens reversíveis não amortizados ou depreciados. Dessa forma, para a mensuração do valor de indenização a ser recebido pelo poder concedente, foram reclassificados do ativo intangível para o ativo financeiro o montante dos ativos reversíveis não amortizados avaliados pelo custo amortizado à curva de tráfego, no montante de R\$ 1.330.826, ajustado pela diferença do critério de amortização linear e atualização do IPCA até 31 de dezembro de 2022, de acordo com a lei nº 13.448/2017, decreto lei 9.957/2019 e resolução ANTT 5.860 de 2019, que estabelecem a metodologia de cálculo dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados.

Remuneração do ativo financeiro

Corresponde aos efeitos de atualização, na controlada Concebra, dos ativos financeiros reversíveis não amortizados avaliados pelo custo amortizado à curva de tráfego, ajustado pela diferença do critério de amortização linear e atualização do IPCA, de acordo com a lei nº 13.448/2017, decreto lei 9.957/2019 e resolução ANTT 5.860 de 2019, que estabelecem a metodologia de cálculo dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados.

Com a celebração do 2º termo aditivo do contrato de concessão para fins de relicitação da controlada Concebra, e com base nas diretrizes da orientação OCPC-05 e interpretação ICPC-01, considera-se que o ativo financeiro de indenização representa um recebível e que a parcela de remuneração, por ser parte intrínseca do negócio, representa receita da operação.

b) Reapresentação de saldos de exercícios anteriores

Reclassificação dos valores correspondentes

Nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas referentes a 31 de dezembro de 2021 o Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido Ativo e Passivo estavam apresentados no Ativo Não Circulante, no montante de R\$ 272.846, e no Passivo não Circulante, no montante de R\$ 163.189. Em virtude da revisão de prática contábil para a apresentação do Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, em consonância com o pronunciamento técnico CPC 32

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

– Tributos sobre o Lucro, itens 74 a 76, que estabelece as diretrizes para a compensação dos impostos diferidos, em 31 de dezembro de 2022 estamos apresentando os impostos diferidos sobre o lucro pela compensação de saldos no ativo não circulante (R\$23.309 em 31 de dezembro de 2022 e R\$ 109.657 em 31 de dezembro de 2021). Consequentemente, está sendo reapresentado o período comparativo de 31 de dezembro de 2021, considerando as mesmas premissas para 2022 para melhor comparabilidade, em consonância com o pronunciamento técnico CPC-23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativas e Retificação de Erros.

c) Ênfases presentes no relatório dos auditores independentes

Os Diretores da Companhia informam que as ênfases presentes no relatório dos auditores independentes são as seguintes:

Incerteza relevante quanto a continuidade operacional

Chamamos atenção para as Notas Explicativas n°s 1 e 15 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que indicam que a Companhia, a controlada direta **Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A.**, e a investida indireta **Aeroportos Brasil Viracopos S.A.**, apresentam exposição negativa de capital circulante líquido e/ou vêm descumprindo suas obrigações financeiras e ainda, no caso das concessionárias, também os planos de investimentos previstos em seus respectivos contratos de Concessão. A Administração da Companhia vem desenvolvendo ações no sentido de mantê-las no curso normal de suas operações, realizando aportes de capital, alienação de ativos e implementando planos para recuperação extrajudicial, os quais tem sido objeto de contestação e não se encontram homologados em todas as instâncias requeridas, e discussões junto ao poder concedente, conforme divulgado na nota explicativa n° 19. Esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional de sua controlada e investida. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Ênfase

Incertezas decorrentes de processos de arbitragens em curso, ações e negociações conduzidas pela Companhia e suas controladas, voltadas a obtenção do equilíbrio econômico e financeiro de suas operações.

Chamamos atenção para as notas explicativas n°s 1, 15, 29 e 30 que descrevem processos de arbitragem em curso, além de outras ações e negociações que vem sendo conduzidas pela companhia e sociedades controladas diretas e indiretas, com o objetivo de obter o reequilíbrio econômico e financeiro de suas operações, através de ajustes aos contratos de concessão e adequação do perfil de endividamento à geração de caixa. Esse conjunto de ações, ainda em curso, podem gerar desdobramentos e resultados que levem a necessidade de revisão futura, tanto por parte da Companhia como de suas controladas, das premissas até então adotadas e, consequentemente, a realização de ajustes prospectivos em suas demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Realização de ativo financeiro – controlada Concebra

Chamamos atenção para os eventos informados nas notas explicativas n°s 1 e 11 às Demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que descrevem os termos e efeitos do segundo termo aditivo ao Contrato de Concessão do Edital n° 004/2013 assinado em 18 de fevereiro de 2022 pela ANTT e a controlada Concebra. Com base nos termos nele definidos, a controlada Concebra procedeu a reclassificação dos saldos de ativos reversíveis não amortizados, ajustados pela diferença do critério de amortização linear e atualizados pelo IPCA até 31 de dezembro de 2022, para ativo financeiro a ser indenizado, conforme previsto na lei n° 13.448/2017, no decreto lei 9.957/2019 e na resolução ANTT 5.860 de 2019. Também conforme previsto nessa legislação foi contratado um verificador independente definido pelo poder concedente, para verificação do ativo financeiro apurado e registrado pela controlada. Essa verificação está em andamento de modo que a administração da controlada, nem como o poder concedente, não têm como precisar, até esta data, o montante final do ativo financeiro a ser indenizado e o momento em que ocorrerá sua realização. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

Indenizações a receber aditivos

Conforme descrito na nota explicativa nº 07, a controlada direta Concepa mantém registrados créditos decorrentes da execução de obras da quarta faixa da BR-290/RS, autorizadas pela ANTT por meio do 13º aditivo contratual firmado entre as partes. Embora a administração da Companhia entenda que a mensuração, contabilização e classificação dos valores a receber foram efetuados em bases consistentes e conservadoras, não havendo expectativas de ajustes relevantes sobre esses valores a receber, não há condições estimar o prazo de sua realização. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4. Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras

a) Introdução ou alienação de segmento operacional:

Não aplicável, dado que não houve introdução ou alienação de segmento operacional.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

Os Diretores declaram que não ocorreram eventos relacionados à constituição, aquisição ou alienação de participação societária no exercício de 2022.

c) Eventos ou operações não usuais:

Os Diretores destacam abaixo operações não usuais no exercício de 2022 que tenha impactado seus resultados operacionais, bem como entendem adequado mencionar os eventos não usuais que ocorreram em 2021 e 2020 e que causaram ou que ainda poderão causar efeitos relevantes nas demonstrações financeiras, conforme segue:

(i) Suspensão dos Planos de Recuperação Extrajudicial (“Planos de RE”)

Em 23 de janeiro de 2020 foi publicado o Acórdão que reformou a sentença de primeira instância concedida em 09 de fevereiro de 2018, quando os Planos de Recuperação Extrajudicial da Companhia e outras, bem como o Plano da Concer (“Planos de RE”), haviam sido homologados. Desta forma, a partir desta data os Planos de RE encontram-se suspensos.

A decisão determinou, ainda, que os credores contemplados no Leilão Reverso devolvessem os recursos por meio de depósito judicial até que ocorresse sua destinação em nova decisão. O Leilão Reverso consistia em uma das modalidades de pagamento do Plano de RE da Triunfo e outras, que oferecia a possibilidade de quitação antecipada das dívidas para os credores que oferecessem os maiores deságios para recebimento à vista. O Leilão Reverso ocorreu em março de 2018 e a Triunfo realizou depósitos judiciais para os credores contemplados, uma vez que a validade dos Planos de RE estava sendo questionada no âmbito judicial. A maioria dos credores obteve autorização para o resgate dos depósitos e, com isso, a Triunfo considerou que as dívidas haviam sido parcialmente pagas, pois a quitação definitiva ainda dependia de homologação dos Planos de RE em segunda instância ou de acordos firmados diretamente com os credores.

Ao final de 2020 foram firmados diversos acordos com credores contemplados no Leilão Reverso, que revalidaram e, em alguns casos, ampliaram os deságios que haviam sido concedidos em 2018, resultando na quitação definitiva de algumas dívidas, impactando o resultado de 2020 em R\$99,0 milhões (Triunfo e Concer).

Os Diretores informam que a Companhia permanece conduzindo negociações com os demais credores abrangidos nos Planos de RE, visando reafirmar os compromissos realizados à época.

Na opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a possibilidade de reversão da decisão em instâncias superiores é possível. Desta forma, em 31 de dezembro de 2022, as demonstrações financeiras permanecem apresentando os saldos das dívidas com os efeitos dos Planos de RE da Companhia e da Concer, uma vez que não ocorreu o trânsito e julgado do processo e, consequentemente, a expectativa é de que sejam mantidas as condições que já haviam sido acordadas com os credores nos Planos homologados em primeira instância. Adicionalmente, os credores contemplados no Leilão Reverso apresentaram Embargos de Declaração ao Acórdão, solicitando a reversão da decisão e reafirmando o compromisso realizado no âmbito do Plano. Por essas razões, os saldos apresentados atualmente nas demonstrações financeiras retratam de forma conservadora a melhor estimativa da Administração para a resolução das dívidas com os credores abrangidos nos Planos.

Caso fossem contabilizados os efeitos da suspensão dos Planos, considerando as dívidas ainda pendentes de renegociação, seriam reconhecidos novamente na Concer os encargos moratórios perdoados relacionados ao BNDES, e a diferença do spread atual para o previsto nos contratos originais, condições firmadas à época com os credores do Plano da controlada e que totalizariam R\$104.670 em 31 de dezembro de 2022.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Relicitação – Concebra

A Diretoria informa que, em razão dos desequilíbrios contratuais diversos, não reconhecidos ou não tratados pela ANTT em discussão em fórum arbitral, além de sucessivas quedas da tarifa de pedágio em razão da não execução dos investimentos originários pela frustração da liberação de financiamento de longo prazo para sua execução, em abril de 2020 a Concebra decidiu aderir ao processo relicitatório, amparado pela Lei nº 13.448/17.

Em 22 de junho de 2021 a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) atestou a viabilidade técnica e jurídica para tal requerimento. Em 22 de novembro de 2021, foi publicada decreto nº 10.864, qualificando a Concebra para fins de relicitação. Em 18 de fevereiro de 2022 foi assinado o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para fins de relicitação sujeito a condição resolutiva, que terá vigência de 24 meses a contar da publicação do Decreto que qualificou o empreendimento para fins de relicitação. Em 18 de março de 2022 foi protocolada na ANTT a garantia de execução, implementando assim a condição resolutiva do termo aditivo, que passa a valer integralmente. A partir de 03 de abril de 2022 passou a ser aplicada a tarifa média de pedágio no montante de R\$ 6,50, conforme previsto no 2º Termo Aditivo.

O Termo Aditivo prevê na cláusula 5ª, item 5.4, o desconto do montante auferido pela Concessionária da arrecadação proveniente da tarifa excedente, do valor de indenização pelos investimentos vinculados e bens reversíveis não amortizados ou depreciados. Dessa forma, para a mensuração do valor de indenização a ser recebido pelo poder concedente, foram reclassificados do ativo intangível para o ativo financeiro o montante dos ativos reversíveis não amortizados avaliados pelo custo amortizado à curva de tráfego, no montante de R\$ 1.297.180, ajustado pela diferença do critério de amortização linear e atualização do IPCA até 31 de dezembro de 2022, de acordo com a lei nº 13.448/2017, decreto lei 9.957/2019 e resolução ANTT 5.860 de 2019, que estabelecem a metodologia de cálculo dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados.

Após a assinatura do Termo Aditivo ainda há diversas etapas para a efetiva relicitação, dentre estas etapas está o processo de haveres e deveres para o encontro de contas e a indenização dos ativos. A concessionária permanecerá operando os trechos rodoviários até a conclusão do processo, nos termos e condições previstos no Aditivo.

Concer

O prazo inicialmente pactuado do contrato de concessão se encerraria em fevereiro de 2021. Contudo, a controlada Concer interpôs ação judicial de reequilíbrio econômico-financeiro de diversos pleitos existentes, especialmente os decorrentes da obra da Nova Subida da Serra contra a União e ANTT.

Em 25 de fevereiro de 2021, a Justiça Federal de Brasília deferiu a liminar na qual reconhece parte do crédito a favor da Concer em razão dos investimentos realizados e não pagos, conforme apontado no laudo pericial judicial, bem como a previsão expressa quanto ao direito à prorrogação do prazo do contrato de concessão como medida de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos investimentos decorrentes do 12º Aditivo. Adicionalmente, na mesma data, foi deferida a liminar reconhecendo o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão das perdas ocorridas até agosto de 2020 decorrentes da pandemia da Covid-19.

Em 13 de fevereiro de 2023 o Tribunal Federal da 1ª Região deferiu pedido de antecipação de tutela recursal assegurando a extensão do prazo do Contrato de Concessão da Concer a contar de 16 de fevereiro de 2023 até o julgamento do mérito, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em andamento perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em 15 de fevereiro de 2023, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em análise de pedido de Suspensão de Liminar e Sentença promovido pela ANTT e União, fixou a limitação da extensão do prazo do Contrato de Concessão da Concer até a conclusão final de processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão de mérito, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro.

A Concer permanece em discussão judicial para obtenção dos reequilíbrios adicionais, tanto do 12º Aditivo como das perdas da Covid-19 após agosto de 2020.

2.5 Medições não contábeis

2.5 Valor das medições não contábeis

a) Valor das medições não contábeis

Cálculo do EBITDA (Em milhares de Reais)		
	2022	2021
(=) EBITDA ⁽²⁾	379.990	411.174

b) Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

	2022	2021
Lucro (Prejuízo) Líquido Do Exercício	8.382	10.552
Imposto de Renda e Contribuição Social	88.767	(36.624)
Despesas (Receitas) Financeiras, Líquidas	149.943	77.298
Participação De Acionistas Não Controladores	(2.034)	(5.568)
(=)EBIT⁽¹⁾	245.058	45.658
Depreciação e Amortização	174.704	400.811
Resultado de Equivalência Patrimonial	(39.772)	(35.295)
(=) EBITDA ⁽²⁾	379.990	411.174

⁽¹⁾ O EBIT corresponde ao lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda, contribuição social.

⁽²⁾ O EBITDA corresponde ao lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda, contribuição social, resultado de equivalência patrimonial, depreciação e amortização.

c) Motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada

O EBITDA (LAJIDA) é calculado utilizando-se o lucro líquido adicionado antes do imposto de renda e contribuição social, o resultado financeiro, equivalência patrimonial, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro, e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA fornece uma medida gerencial útil do desempenho da Companhia e a definição de EBITDA utilizada pela Companhia pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.

A Administração da Companhia entende que o EBITDA é um indicador adequado para analisar o desempenho econômico operacional da Companhia em função de não ser afetado por (i) flutuações nas taxas de juros, (ii) alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social, bem como (iii) pelos níveis de depreciação e amortização, sendo normalmente utilizado por investidores e analistas de mercado.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6 Eventos subsequentes as Demonstrações financeiras

Sentença Corte Internacional de Arbitragem – Viracopos

Em 10 de fevereiro de 2023 a Triunfo tomou conhecimento de sentença parcial da Corte Internacional de Arbitragem no caso nº 26042/PFF/RLS, que envolve a coligada Viracopos, concluindo, para o tema mais relevante em discussão, que o poder concedente estava obrigado a concluir a desapropriação e a subsequente disponibilização das áreas apropriadas à Viracopos dentro de prazo razoável, que será objeto de futura decisão arbitral. Nesta mesma decisão o Tribunal Arbitral concluiu pelo não enquadramento do pleito de reequilíbrio em relação à utilização pela Receita Federal do Brasil (“RFB”) de área destinada a bens em perdimento, porém sem impedimento para que se Viracopos busque o ressarcimento dos valores em face à RFB. Adicionalmente, o Tribunal Arbitral descartou o pleito de reequilíbrio pelo não desenvolvimento, pela União, do projeto TAV (Trem de Alta Velocidade).

Decisão Judicial – Concer

Em 13 de fevereiro de 2023 o Tribunal Federal da 1ª Região deferiu pedido de antecipação de tutela recursal assegurando a extensão do prazo do Contrato de Concessão da controlada Concer a contar de 16 de fevereiro de 2023 até o julgamento do mérito, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em andamento perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

i) Entendimento STF relacionado com a coisa julgada em matéria tributária

Em 08 de fevereiro de 2023 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou os Temas 881 – Recursos Extraordinário nº 949.297 e 885 – Recurso Extraordinário nº 955.227. Os ministros que participaram destes temas concluíram, por unanimidade, que decisões judiciais tomadas de forma definitiva a favor dos contribuintes devem ser anuladas se, depois, o Supremo tiver entendimento diferente sobre o tema. Ou seja, se anos atrás uma empresa conseguiu autorização da Justiça para deixar de recolher algum tributo, essa permissão perderá a validade automaticamente se, e quando, o STF entender que o pagamento é devido. A Administração avaliou com os seus assessores jurídicos internos os possíveis impactos desta decisão do STF e concluiu que desde a sua data de constituição, não foi citada em nenhum processo de polo ativo ou passivo. Adicionalmente, a empresa não se beneficiou tributariamente de nenhuma decisão anteriormente julgada em última instância no STF, e diante dos fatos supracitados conclui, em consonância com o CPC25/IAS37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e o CPC24/IAS10 Eventos Subsequentes, que a decisão não resulta em impactos nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022.

2.7 Destinação de resultados

2.7 Destinação de Resultados

(a) Regras sobre retenção de lucros

A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar sobre a retenção de lucros. O Estatuto Social da Companhia prevê a seguinte regra para retenção de Lucro: “Artigo 44. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: I. 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;

II. uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

III. uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do art. 196 da Lei das Sociedades por Ações;

IV. a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 II e III da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório;

V. no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; e

VI. a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no Artigo 194 Lei das Sociedades por Ações, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva será de até 100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. Parágrafo 2º - A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “vi” do artigo 44 acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações não poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Parágrafo 3º - A Assembleia Geral poderá atribuir aos Administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos do § 1º, do Artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações.”

(b) Regras sobre distribuição de dividendos

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as seguintes regras aplicam-se quanto à distribuição de dividendos. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma:

(i) 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social;

(ii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do art. 196 da Lei das Sociedades por Ações;

(iv) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 II e III da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório;

2.7 Destinação de resultados

(v) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; e (vi) a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos de administração, poderá ser total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no Artigo 194 Lei das Sociedades por Ações, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% do valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a assembleia geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. Parágrafo 1º - Os pagamentos de dividendos aos Acionistas serão realizados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia.

(c) Periodicidade das distribuições de dividendos

Anual, com antecipação de dividendos intercalares de acordo com o resultado apurado no semestre do exercício corrente e aprovação do Conselho de Administração da Companhia. Não houve distribuição de dividendos intermediários durante o exercício de 2022.

(d) Restrições a Distribuições de Dividendos

Nos termos de suas emissões públicas de debêntures, enquanto o saldo devedor das debêntures não for integralmente pago, a Companhia não poderá, sem a prévia anuência dos respectivos titulares das debêntures, pagar dividendos e/ou juros sobre capital próprio, exceto os dividendos obrigatórios por lei e os juros sobre capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

(e) Política de Destinação de Resultados

A Companhia não possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada.

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs**2.8. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia:**

- a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial ((i) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos; (ii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; (iii) contratos de construção não terminada; (iv) contratos de recebimentos futuros de financiamentos)

Os Diretores da Companhia esclarecem que a Companhia não mantém quaisquer operações, contratos, obrigações ou outros tipos de compromissos em empresas não consolidadas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, em sua situação financeira e mudanças em sua situação financeira, receitas ou despesas, resultados operacionais, liquidez, gastos com capital ou recursos de capital, que não estejam divulgados em suas demonstrações financeiras.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:

Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 - Comentários sobre itens não evidenciados

- a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras Companhia**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

- b) Natureza e propósito da operação**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

- c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

2.10 Planos de negócios

2.10. Principais elementos do plano de negócios da Companhia:

- a) **Investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos, fontes de financiamento dos investimentos e desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos):**

Rodovias

Os Diretores da Companhia informam que os empreendimentos rodoviários possuem investimentos significativos já realizados e com investimentos a realizar diluídos até o final do prazo de concessão, conforme definido nos cronogramas físico e financeiro dos contratos de concessão.

Concer

A Concer assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos significativos nos primeiros 12 anos da concessão e demais obras durante o contrato.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) que engloba parcialmente a NSS prevê investimentos e custos operacionais anuais. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.1. item “i”, a Companhia continua com suas atividades operacionais conforme liminares concedidas para reequilíbrio econômico do contrato. Os novos compromissos serão acordados entre o poder concedente e a Companhia.

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão e aditivos como segue:

R\$ Mil	31/12/2022	31/12/2021
Receita de construção	219	3.031
Custo de construção	(219)	(3.031)

Concebra

A Concebra assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos significativos nos primeiros 5 anos da concessão. O Programa de Exploração da Rodovia – PER.

No entanto, a controlada apresentou pedido de relicitação, que consiste na devolução amigável da concessão e, conseqüentemente, as obrigações junto ao poder concedente deverão sofrer alterações significativas até que o contrato seja encerrado em definitivo, principalmente em relação aos investimentos na rodovia. Também cabe ressaltar que a Concebra está desobrigada a cumprir os investimentos do PER por decisão da arbitragem que analisa os desequilíbrios do contrato de concessão.

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão como segue:

R\$ Mil	31/12/2022	31/12/2021
Receita de construção	36.633	5.561
Custo de construção	(35.705)	(5.420)
	928	141

Transbrasiliana

De acordo com o programa nacional de concessão de rodovias, a Companhia assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos durante o prazo da concessão, sendo que a previsão, em 31 de dezembro de 2023, dos gastos a serem realizados até o prazo final da concessão totaliza:

2.10 Planos de negócios

Ano	Valor (R\$ mil)
2023	26.771
2024	20.932
2025	29.621
2026	19.841
2027 a 2033	200.401
	297.566

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão como segue:

R\$ Mil	31/12/2022	31/12/2021
Receita de construção	79.377	43.788
Custo de construção	(79.377)	(43.788)
	-	-

Ressalta-se que, além dos compromissos descritos acima, as concessionárias Concer, Concebra e Transbrasiliana não assumiram qualquer outro compromisso oneroso, quer seja outorga fixa ou variável, para operação das rodovias sob sua concessão.

b) Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia:

Os Diretores informam que não houve aquisições de ativos no exercício de 2022 que possam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

c) Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços):

Terminais Portuários – em desenvolvimento

Terminal Portuário Brites – TPB e Terminal Portuário Logístico (TPL)

Terminal Portuário Brites (“TPB”) e Terminal Portuário Logístico (“TPL”) são dois projetos de Terminais Portuários de Uso Privado (“TUP”) localizados no Complexo Portuário de Santos – SP.

O empreendimento TPB obteve em 29 setembro de 2015 autorização pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (“SEP”) com interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”) para exploração de TUP, com licença ambiental prévia vigente e em processo de obtenção de licença ambiental definitiva.

O empreendimento TPL obteve autorização do Ministério da Infraestrutura (“MINFRA”) com interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”) para exploração de TUP em 26 de maio de 2022, e encontra-se em fase de conclusão dos Estudos e Relatório de Impacto Ambiental (“EIA/RIMA”) para obtenção de licença ambiental prévia.

Até 31 de dezembro de 2022 foram investidos nestes projetos R\$ 121,8 milhões, considerando as aquisições dos terrenos, custos com estudos e obtenção de licenças.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

2.11. Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional:

Os diretores da Companhia acreditam que todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico em relação à Companhia foram divulgadas nos itens acima.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia monitora constantemente as mudanças de cenário político, macroeconômico e setorial/mercado que possam influenciar suas atividades, analisa os riscos aos quais está exposta e que possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados de suas operações, pois compreende que uma gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos, garantindo a continuidade dos seus negócios e assegurando os direitos dos acionistas e investidores.

Neste sentido, a Companhia busca constantemente o aprimoramento de seus processos, documentos de governança, políticas e suas estruturas de Governança, Compliance e Auditoria Interna, dentre outros que possam, direta ou indiretamente, estar relacionados a riscos. Como parte deste aprimoramento, está a Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos, desenvolvida baseando-se, fundamentalmente, nas determinações previstas na(o):

- Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission - COSO;
- Estatuto social da Triunfo Participações e Investimentos-TPI e de suas controladas;
- IBGC - Gerenciamento de Riscos corporativos: evolução em governança e estratégia/Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.;
- INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION ISO 31.000: Guias gerais e princípios para implementação da gestão de riscos;
- Regulamento de Listagem do Novo Mercado B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão;
- Regimentos internos dos Comitês de assessoramento.

Tal documento foi aprovado pelo Conselho de Administração, em janeiro de 2022, e está disponível em www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos.

- b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

- i. Os riscos para os quais se busca proteção

A Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos tem como objetivo estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades a serem considerados no processo de Gerenciamento de Riscos – GR, para possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, registro, comunicação e monitoramento dos riscos, visando minimizar incertezas e maximizar oportunidades. Consequentemente, proteger e criar valor, garantindo a perpetuidade dos negócios assim como a preservação de sua imagem.

Com base na referida estrutura organizacional de Governança, Risco e Compliance, em conjunto com as áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas, a Companhia busca proteção

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

Sendo assim, a Companhia entende que os riscos devem ser considerados em todas as análises e decisões, sua gestão deve ser executada de maneira integrada e as suas respostas devem atentar para as possíveis consequências, sejam elas de longo ou curto prazo.

Os principais riscos aos quais a Companhia está exposta e busca proteção foram classificados em quatro principais categorias:

Categoria	Descrição
Compliance e regulatório	Riscos de <i>Compliance</i> e regulatório incluem o descumprimento de leis e regulamentos aplicáveis às atividades da organização, riscos de conformidade externos e internos e os associados ao Programa de Integridade.
Estratégico	Riscos estratégicos incluem riscos decorrentes de decisões de negócios adversas, implementação inadequada de decisões, deficiências nas práticas de governança corporativa, possível não alinhamento entre a estratégia e as atividades internas, estratégias mal formuladas, não atendimento dos objetivos estratégicos, mudanças adversas inesperadas no ambiente de negócios com relação à economia, cenário político, políticas públicas ou ações de concorrentes, entre outros.
Operacional	Riscos operacionais incluem a ocorrência de perdas e diminuição da eficiência e eficácia dos processos internos, eventos externos como greves, fraudes, catástrofes naturais e eventos de força maior e riscos associados a segurança da informação.
Financeiro	Riscos financeiros inclui exposição das operações financeiras da organização, gestão de receitas e custos, riscos decorrentes da gestão inadequada do fluxo de caixa com impactos na geração de caixa operacional, gestão das transações financeiras e captação/aplicação de recurso.

Vale ressaltar que a companhia não possui operações financeiras expostas a cotações em moedas estrangeiras ou de commodities (hedge), e operações de swap.

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

Na avaliação de riscos é analisado o ambiente externo (ameaças e oportunidades), bem como o ambiente interno (forças e fraquezas), e são aplicadas métricas de avaliação sob a ótica de probabilidade de ocorrência e de impacto no negócio, utilizando-se escalas quantitativas e qualitativas, obtendo-se, assim, o nível de risco (Crítico, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo).

- **Risco Crítico:** são riscos considerados inaceitáveis pela Companhia, onde os responsáveis são orientados para que os minimizem imediatamente.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- **Risco Alto:** são considerados inaceitáveis e os responsáveis são orientados para, pelo menos, controlá-los.
- **Risco Moderado:** podem ser considerados aceitáveis, após revisão, confirmação dos responsáveis e formalização do racional para tal decisão.
- **Risco Baixo:** podem ser considerados aceitáveis, após revisão e confirmação dos responsáveis.
- **Risco Muito Baixo:** são considerados aceitáveis e devem ser informados para os responsáveis. Para este nível de exposição podem não ser planejadas ações.

Com base nos resultados da etapa de avaliação de riscos, o Corpo Executivo aprova a estratégia de tratamento de riscos a ser adotada. Podendo ser:

Estratégia	Descrição
Evitar	Esta estratégia é possível quando a companhia opta por sair do negócio, no qual atualmente opera, ou decide por eliminar o processo que gera o evento de risco.
Reduzir / Mitigar	Esta estratégia é possível quando a companhia estabelece medidas para minimizar o nível do risco, seja reduzindo o impacto no negócio e/ou a probabilidade de ocorrência.
Compartilhar	Esta estratégia é possível quando a companhia opta por transferir ou compartilhar o risco com terceiros. Ex: Contratação de seguros.
Aceitar	Esta estratégia é possível se o que se deseja é não tomar nenhuma ação, assumindo o risco exatamente como está atualmente. Nesta situação são definidas métricas de monitoramento.

Para cada estratégia adotada é elaborado um plano de ação para mitigação dos riscos, podendo resultar em atualização ou criação de políticas e/ou procedimentos, controles internos, treinamentos, comunicação interna, monitoramentos, entre outros.

Todo o processo é formalizado por meio de uma matriz de riscos, cujo acompanhamento é feito mensalmente, tanto pelas três linhas, quanto pelo Corpo Executivo da Companhia.

Tal acompanhamento consiste no monitoramento do nível de exposição, desempenho dos indicadores, supervisão da implementação e auditoria da efetividade dos controles.

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia dispõe de órgãos de Governança e áreas de Controle que monitoram o portfólio de riscos da Companhia. Conforme demonstrado a seguir:

➤ Conselho de Administração:

Dentre as atribuições do Conselho, destacam-se:

- Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes, bem como aprovar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos, acompanhando suas implementações;
- Fiscalizar e zelar para que a companhia desenvolva sistemas de controles internos efetivos, confiáveis e suficientes;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Aprovar a Política de GR e a Matriz de Riscos compatível com as estratégias de negócios e acompanhar a sua implementação;
- Avaliar e monitorar o nível de cultura, comprometimento e consciência geral, atitudes e comportamentos dos funcionários em relação ao risco e como o risco é gerenciado dentro da organização;
- Deliberar sobre as questões estratégicas relacionadas ao Processo de GR e seu desempenho; e
- Aprovar o apetite de riscos e os Critérios de Avaliação de Riscos-CAR.

➤ Comitê de Riscos e Auditoria:

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

Das atribuições do Comitê destacam-se:

- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Zelar para que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da diretoria e da auditoria interna;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação
- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
- Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos; e
- Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco.

➤ Diretoria:

É responsável por assegurar que o modelo de “três linhas” seja aplicado ao Processo de Gerenciamento de Riscos e controle da Companhia e:

- Avaliar periodicamente a exposição da Companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance), prestando contas ao Conselho de Administração acerca dessa avaliação;
- Avaliar as diretrizes estratégicas do Conselho de Administração no Processo de GR;
- Propor o apetite de riscos e os Critérios de Avaliação de Riscos-CAR;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Assegurar que a estrutura e Processo de GR sejam efetivos em todas as esferas sob sua responsabilidade;
- Aprovar os planos de tratamento e controles de sua área executiva; e
- Aprovar o relatório de GR;

➤ Primeira linha:

Os colaboradores de todos os níveis das Empresas Triunfo são responsáveis por seguir o Processo de Gerenciamento de Riscos, ao identificar, controlar e mitigar os Riscos, com a implementação de processos e controles internos que tratem os Riscos aos quais as Empresas Triunfo estão expostas.

Sendo assim, dentre as atribuições da Primeira Linha estão a responsabilidade de:

- Monitorar e controlar os riscos cujos controles estão sob a sua responsabilidade;
- Assegurar a implementação dos planos de ação dos controles sob sua responsabilidade;
- Identificar e avaliar os riscos inerentes dos processos sob sua responsabilidade;
- Comunicar ao Corpo Executivo e a função local de gestão de riscos sobre novos riscos inerentes aos seus processos e que não fazem parte dos riscos já identificados; e
- Encaminhar evidências sobre a efetividade dos controles sob sua gestão.

➤ Segunda linha:

A Segunda Linha tem o objetivo de assegurar que as atividades realizadas pela Primeira Linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada, sendo responsável por promover a operacionalização das diretrizes, princípios e processo de GR.

Nas Empresas Triunfo, fazem parte da Segunda Linha as funções de gestão de riscos, a área de Compliance, segurança da informação e qualidade.

Sendo assim, dentre as atribuições da Segunda Linha estão a responsabilidade de:

- Promover a operacionalização das diretrizes, políticas e decisões emanadas pela Diretoria, Conselho de Administração e Comitês em relação às Práticas de GR;
- Alinhar os objetivos da GR com as estratégias e objetivos;
- Reportar para o Comitê de Riscos e Auditoria-CRA os resultados das avaliações dos riscos do negócio, e a situação da realização das ações de tratamento;
- Elaborar os relatórios/matriz de gestão de riscos;
- Operacionalizar a estrutura e processos de gestão de riscos;
- Apoiar os proprietários do risco na elaboração de planos de ação necessários para tratamento dos riscos;
- Realizar treinamentos e ações de conscientização sobre a importância da gestão de riscos;
- Promover as atividades de melhoria contínua da cultura de Gestão de Riscos e Controles Internos, por meio de atividades de treinamentos e comunicação;
- Desenvolver programas de comunicação interna (endomarketing) relativos às atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos, disseminando os conceitos, metodologias e ferramentas adotadas, o estágio dos trabalhos, o resultado esperado e todas as informações julgadas importantes sobre este tema;
- Propor cronograma operacional anual para a realização das atividades de Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Acompanhar a evolução e tendências (melhores práticas) no mercado e elaborar

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

sugestões de melhoria contínua para ajustes na Gestão de Riscos e de Controles Internos;

- Organizar as discussões necessárias e prestar contas à Diretoria, Conselhos e/ou aos comitês relacionados, alinhando o estágio dos trabalhos de Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Atender as demandas da Diretoria, Conselhos e/ou dos Comitês existentes, gerando informações relevantes e operacionalizando as atividades de Gestão de Riscos e de Controles Internos; e
- Apurar o resultado do(s) indicador(es) de performance das práticas de Gestão de Riscos e de Controles Internos.

➤ Terceira Linha:

Representado pela área de Auditoria Interna, é responsável por prover auditoria sobre a governança de gestão de riscos e do ambiente de controles internos, assim como prover revisões consultivas sobre tais temas.

Realizar avaliações sobre a qualidade e efetividade da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e segunda linhas alcançam os objetivos de gerenciamento de risco e controle. Desta forma, fornecer ao órgão de governança e à alta administração avaliações abrangentes, baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização.

Sendo assim, dentre as atribuições da Terceira Linha estão a responsabilidade de:

- Realizar as auditorias de riscos e verificar a efetividade dos controles; e
- Elaborar os relatórios de auditoria interna com foco na melhoria contínua do Processo de GR.

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A estrutura de gerenciamento de riscos corresponde a todas as disposições organizacionais, comitês, pessoas, funções que existem na organização para suportar as práticas de gerenciamento de riscos e deve existir em todos os níveis da organização.

Órgãos de controle importantes como o Conselho de Administração, Comitê de Riscos e Auditoria são partes integrantes da governança e devem discutir os temas relevantes de gestão de riscos e de controles internos, deliberar e recomendar melhorias no programa de gerenciamento de riscos. Juntamente com as respectivas linhas (1ª, 2ª e 3ª Linha) adotam um tom colaborativo, a fim de atribuir responsabilidades e supervisão pelas diferentes naturezas de riscos, visando garantir integração de todos em prol de melhores resultados para a organização.

Sendo assim, a Companhia considera a sua estrutura adequada para conduzir e verificar a efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos.

5.2 Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las:

O ambiente de controles internos da Triunfo e suas controladas abrange todos os colaboradores e processos.

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são elaboradas por equipe técnica interna especializada, passam por critério de revisão detalhada pela controladora. Além disso, são auditadas por um auditor externo (BDO Brasil), que anualmente emite uma carta de recomendações referente as falhas ou oportunidades de melhorias dos controles internos (conforme descrito no item d).

A Administração tem a responsabilidade de:

- Estabelecer os controles;
- Assegurar a correta implementação e aplicação dos controles;
- Garantir que os controles sejam eficazes, tanto controles financeiros, quanto operacionais, de tecnologia e a nível de entidade; e
- Certificar que as Demonstrações Financeiras foram preparadas corretamente, em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e com o International Financial Reporting Standards (IFRS).

A estrutura de controles, aplicada no processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, tem como objetivo prevenir, detectar ou remediar erros ou distorções relevantes nas demonstrações, e com isso fornecer à administração razoável segurança sobre a preparação e divulgação das demonstrações financeiras.

Os critérios de controles internos foram estabelecidos a luz do Internal Control – Integrated Framework (2013), emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), e são anualmente avaliados pela Auditoria Interna e acompanhados pela Administração da Companhia e pelo Comitê de Riscos e Auditoria, com o intuito de garantir a efetividade dos controles existentes.

A Companhia possui Conselho Fiscal, que analisa trimestralmente as Demonstrações Financeiras individual e consolidada, e opina sobre elas, com o objetivo de oferecer maior segurança e confiabilidade para os acionistas, principalmente os minoritários.

A Administração avaliou a eficácia dos controles internos sobre os relatórios financeiros da Companhia durante o ano de 2022 e não foram encontradas fraquezas, mas sim oportunidades de melhoria de processo. Sendo assim, acredita-se que os controles internos proporcionam a correta elaboração das demonstrações financeiras, mantendo somente um processo de aprimoramento e melhorias dos controles internos, incluindo as recomendações da auditoria interna e externa, com o objetivo de fornecer informações confiáveis ao mercado.

Além disso, o Comitê de Riscos e Auditoria dotado de suas atribuições, revisou os procedimentos para elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e considera que eles foram cumpridos adequadamente.

5.2 Descrição dos controles internos

b. as estruturas organizacionais envolvidas

- **Empresas Controladas**

A Companhia possui empresas controladas que possuem Conselho de Administração e Diretoria própria, que são responsáveis pela correta implantação e execução dos controles internos relacionados a elaboração das Demonstrações Financeiras. Ainda assim, as Demonstrações Financeiras, passam por critério de revisão detalhada pela equipe contábil da Controladora e são submetidas ao Conselho de Administração da Controladora.

- **Conselho de Administração**

Dentre as suas responsabilidades, estão:

- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes;
- Aprovar a política de riscos;
- Escolher e destituir auditores independentes;
- Constituir e nomear o Comitê de Auditoria e demais comitês e aprovar seus regimentos;
- Avaliar os resultados de desempenho da companhia e da Diretoria; e
- Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras.

- **Conselho Fiscal**

Dentre as suas atribuições estão:

- Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- Opinar sobre o relatório anual da administração;
- Denunciar aos órgãos de administração ou à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; e
- Analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Companhia e controladas/coligadas;

- **Comitê de Riscos e Auditoria**

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos.

5.2 Descrição dos controles internos

Das atribuições do Comitê destacam-se:

- Analisar as demonstrações financeiras;
- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Zelar para que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da diretoria e da auditoria interna;
- Supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras;
- Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
- Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos;
- Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco; e
- Emitir anualmente o relatório resumido do comitê contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e destacando as recomendações feitas ao conselho de administração da companhia.

- **Auditoria Interna**

A Auditoria Interna tem como responsabilidade a avaliação, de forma sistemática, do processo de gestão de riscos e estrutura de controles internos da companhia e promover, como resultado de suas análises, recomendações de melhorias, provendo aos órgãos de governança e à Alta Administração avaliações transparentes e independentes da estrutura de controles da companhia.

- **Auditoria Externa**

Empresa externa, escolhida pelo Conselho de Administração da Companhia, que, de maneira independente e imparcial, verifica se as demonstrações financeiras refletem adequadamente a realidade da Companhia, de acordo com as melhores práticas contábeis e com as normas aplicáveis.

5.2 Descrição dos controles internos

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O monitoramento e avaliação dos controles internos sobre a elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras é realizado pelo departamento de Auditoria Interna, de modo a garantir a independência em relação a Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia.

A Auditoria Interna se reúne periodicamente com gestores e diretores para discutir eventuais deficiências nos processos e o plano de ação para as melhorias e implementações necessárias.

Além disso, periodicamente são apresentados indicadores ao Conselho de Administração para análise crítica do trabalho.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Os auditores externos, durante a execução de seus trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, referente ao último exercício social, identificaram inconsistências dos controles internos e estas estão apresentadas na Carta de Recomendações. Aquelas apontadas como significativas estão detalhadas no Anexo I.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Anexo I: Vide anexo que consta as deficiências apontadas como significativas, extraídas da Carta preparada pelos auditores independentes, que inclui os comentários da administração.

5.2 Descrição dos controles internos

ANEXO I – Item 5.2

A seguir estão reproduzidos da Carta de Recomendações, emitida pela auditoria independente com base nos trabalhos de revisão de 31 de dezembro de 2022, as deficiências apontadas como significativas.

1. Concebra

1.1. Contingência - Mensuração das Provisões (Significativo)

Situação atual

Conforme o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - devemos reconhecer as provisões com base na melhor estimativa que se traduz no desfecho e efeito financeiro determinados pelo julgamento da administração da entidade, complementados pela experiência de transações semelhantes.

A CONCEBRA possui processos contingências dos quais constitui provisão para contingência em suas demonstrações contábeis e para a constituição desses valores o departamento utiliza os dados históricos para reconhecer a estimativa de valores, porém, para a elaboração dos prognósticos o departamento jurídico leva em consideração o seguinte:

- Até o momento da sentença: causa considerada com probabilidade de perda possível;
- Após a primeira sentença desfavorável: reconhecimento da probabilidade de perda provável;
- Causa favorável para a companhia ou processo arquivado: reconhecimento do processo com probabilidade de perda remota.

Riscos Envolvidos

A companhia, com a adoção do atual sistema de reconhecimento de provisão de contingência, pode estar constituindo ou deixando de constituir provisões com base na melhor estimativa, uma vez que não considera na análise dos processos questões históricas.

Recomendação

Recomendamos que a Companhia efetue um levantamento dos dados históricos dos processos que a companhia foi parte no passado e utilize, em sua análise dos processos contingenciais atuais, os desfechos de processos semelhantes em que era parte no passado.

Comentários da Administração

Implantaremos a recomendação para o próximo exercício.

5.2 Descrição dos controles internos

1.2. Fornecedores - Falha na conciliação (Significativo)

Situação atual

Identificamos falha no controle de conciliação de fornecedores, pois o saldo contábil apresentou divergência em relação ao controle financeiro, conforme demonstrado no quadro baixo.

Confronto Relatório x Contábil	
Relatório	32.945.275,36
Contábil	30.442.811,92
Divergência	2.502.463,44

Riscos Envolvidos

A companhia possui falhas no processo de conciliação de fornecedores, foi verificado por meio de indagação com a equipe da contabilidade que não possui uma parametrização específica para o lançamento no sistema, mesmo filtrando pelo documento, ainda existe a divergência entre o contábil e o Financeiro.

Recomendação

Recomendamos que a Concebra efetue uma revisão do processo de lançamento e conciliação das informações contábeis com as informações financeiras.

Comentários da Administração

Não identificamos falha no processo de conciliação, tanto que as diferenças apontadas são identificadas. Ocorre que as diferenças encontradas devem ser corrigidas no módulo financeiro, e, para isso requer uma validação jurídica sobre os valores a serem regularizados.

No primeiro trimestre de 2023 foi realizada a correção no módulo financeiro, sem impacto nas demonstrações contábeis.

5.3 Programa de integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. e suas empresas prezam pelo fortalecimento de seus valores, sua postura ética, transparente e idônea. Por este motivo, em complemento ao conjunto de iniciativas já adotadas pela Triunfo e suas empresas, voluntariamente, a Companhia reforça o seu compromisso com a adesão feita ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social e com a melhoria contínua de um Programa de Integridade criado com o objetivo de prevenir, detectar, interromper e remediar quaisquer condutas em desacordo com os procedimentos, políticas, normas e leis.

O nosso Programa de Integridade visa as melhores práticas de governança corporativa e as mais rígidas regras e previsões legais nacionais, para prevenção e combate a atos ilícitos, em especial: (a) Lei nº 12.846/2013 - Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. (b) Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013.

O Programa de Integridade das empresas Triunfo possui os seguintes pilares de atuação:

- Suporte da Alta Administração
- Avaliação de Riscos
- Código de Conduta e políticas
- Controles e processos internos
- Treinamento e comunicação
- Canal Confidencial
- Investigações internas
- Background Check / Due Diligence
- Monitoramento e auditoria

Dentre as políticas e procedimentos corporativos estão: Código de Conduta, Política Anticorrupção, Política de Transações com Partes Relacionados, Regimento do Comitê de Integridade, Estatuto Social, Regimento do Comitê de Riscos e Auditoria, entre outros.

As Políticas e procedimentos estão disponíveis no site (www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos) e são revisados periodicamente.

O Programa é aprimorado constantemente, por meio de indicadores, mapeamento dos processos e riscos, testes da eficácia dos controles internos, auditorias internas e externas, monitoramentos, além de acompanhamento das normas, leis e práticas de mercado.

A TPI e suas controladas acreditam que o mundo corporativo pode contribuir demasiadamente para o combate à corrupção, portanto a implementação de um programa robusto é um passo fundamental na cooperação com os esforços do país nessa direção.

5.3 Programa de integridade

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

As estruturas envolvidas nas atividades do Programa de Integridade são:

a) Conselho de Administração

Guiado pelo seu Regimento Interno e pelo Estatuto Social da Companhia, disponíveis no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

As atividades do Conselho de Administração regem-se pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76” ou “Lei das S.A.”), conforme alterada, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo seu Regimento, sem prejuízo das normas legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis.

Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes, bem como aprovar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos, acompanhando suas implementações;
- Aprovar a política de gestão de riscos e acompanhar a implementação;
- Nomear os membros do Comitê de Auditoria e dos demais comitês criados pelo Conselho;
- Aprovar o Código de Conduta da Companhia e o seu próprio Regimento Interno; e
- Outras atribuições definidas em Lei, no Regimento e no Estatuto.

b) Comitê de Riscos e Auditoria

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;

5.3 Programa de integridade

- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
- Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos;
- Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco; e
- Supervisionar o funcionamento do Código de Conduta e do Canal confidencial.

c) Corpo Diretivo:

A Diretoria reporta e foi formalmente eleita pelo Conselho de Administração. Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Suporte ao Departamento de Compliance, disponibilizando recursos para o bom funcionamento do Programa;
- Promover o engajamento dos profissionais;
- Contribuir para a realização de avaliações periódicas de risco de Compliance, bem como das suas medidas mitigadoras;
- Promover a melhoria contínua do Programa de Integridade; e
- Além de ter caráter consultivo, normativo e multidisciplinar, visando assegurar a adequação, fortalecimento, e funcionamento do Programa de Integridade.

d) Departamento de Compliance

O Departamento de Compliance, constituído e formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, possui reporte hierárquico ao Diretor Presidente da Companhia, funcional ao Comitê de Riscos e Auditoria, e quando necessário, reporte de assuntos relevantes diretamente ao Conselho de Administração.

Entre as funções e responsabilidades do Departamento de Compliance, estão:

- Definir as diretrizes do Programa de Integridade, além de responder a questões relativas a qualquer aspecto do Programa ou a outros assuntos de integridade e transmitir aos superiores tais questões, se entender necessário;
- Promover o engajamento e suporte da Alta Administração, confirmar se estão disponíveis recursos, sistemas e controles internos adequados ao funcionamento do Programa e de suas ramificações;
- Conduzir e/ou supervisionar a realização de avaliações periódicas de risco de Compliance, bem como das suas medidas mitigadoras;
- Propor atualização das Políticas e Procedimentos internos;
- Propor implementação ou melhorias nos controles ou processos internos;
- Desenvolver e organizar treinamentos adequados e periódicos;
- Apoiar o Comitê de Integridade na investigação ou apuração de quaisquer violações ou alegações reportadas no Canal Confidencial e quaisquer outras suspeitas que requeiram investigações;
- Realizar Due Diligencies/Background Check, para apoiar a Companhia nas suas contratações, fusões, aquisições, entre outros;
- Promover o monitoramento das atividades, bem como auditoria contínua do Programa de Integridade em busca do aprimoramento das atividades; e
- Reportar periodicamente à Diretoria, ao Comitê de Riscos e Auditoria e ao Conselho de Administração indicadores do Mecanismo de Integridade, para melhoria contínua do Programa.

5.3 Programa de integridade

e) Comitê Triunfo de Integridade

O Comitê de Integridade (“Comitê”) reporta e foi formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, e dentre as suas funções estão:

- Fomentar e monitorar a execução do Programa de Integridade Triunfo;
- Deliberar sobre situações de descumprimento aos normativos internos das empresas Triunfo, tais como Código de Conduta e Política Anticorrupção;
- Recomendar ao Comitê de Sustentabilidade da Triunfo o aprimoramento e a adoção de normas complementares às disposições do Código de Conduta e da Política Anticorrupção Triunfo;
- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações, objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre o Programa de Integridade da Triunfo;
- Decidir a respeito de casos omissos no Código de Conduta e na Política Anticorrupção Triunfo; e
- Registrar e arquivar as análises e apurações, mesmo que configurada ou não a infração.

f) Auditoria Interna

A Auditoria Interna reporta ao Comitê de Auditoria e Riscos. Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Avaliar os processos da Companhia e de suas empresas Controladas, com independência, a fim de contribuir para a mitigação dos riscos e para a adequação dos processos e a eficácia dos Controles Internos, em aderência às Políticas, Normas e Regulamentações Internas e Externas;
- Investigar denúncias e situações que evidenciem ou tragam suspeitas de estar relacionadas, direta ou indiretamente, à prática de corrupção ou de suborno, consumadas ou não, e fraudes envolvendo Administradores, Funcionários, Estagiários, Aprendizes, Colaboradores, Fornecedores, Correspondentes no País e Parceiros de Negócios.
- Propor melhorias nos Controles Internos da Companhia e de suas Empresas Controladas;
- Fornecer ao Departamento de Compliance relatórios que contemplem ocorrências que registrem procedimentos contrários às Políticas, Normas e ao Programa de Integridade da Triunfo;
- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes;
- Avaliar formalmente os resultados de desempenho do Programa de Integridade;;
- Aprovar a política de gestão de riscos e acompanhar a implementação;
- Aprovar o Código de Conduta da Companhia; e
- Constituir comitês e nomear os respectivos membros.

Conforme definido no Código de Conduta, aprovado pelo Conselho de Administração, o Departamento de Compliance, bem como as demais estruturas organizacionais acima citadas são independentes no exercício de suas funções e como procedimento do Mecanismo de integridade consta a obrigatoriedade da segregação de funções, com o objetivo de evitar possíveis conflitos de interesses.

5.3 Programa de integridade

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

A Triunfo possui políticas voltadas para a prevenção de fraudes e atos ilícitos praticados contra a Companhia e administração pública, tais como o Código de Conduta e Política Anticorrupção.

Esses documentos se aplicam, indiscriminadamente, a todos os administradores, conselheiros, diretores, gestores, funcionários, estagiários, jovens aprendizes, fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados.

Código de conduta: Revisado em 2023 e devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, neste documento são apresentados os princípios éticos (o respeito à vida e a todos os seres vivos, a integridade, a verdade, a honestidade, a justiça, a equidade, a lealdade institucional, a responsabilidade, o zelo, o mérito, a transparência, a legalidade, a impessoalidade e a coerência entre o discurso e a prática) e os compromissos de conduta que devem ser seguidos.

Política Anticorrupção: Revisada em 2023 e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração, esta política é complemento do Código de Conduta e a sua elaboração foi guiada com base na Lei nº 12.846/2013 e o decreto nº 11.129/22 que a regulamentou. Essa Política fornece as diretrizes a serem cumpridas em relação ao relacionamento com o setor público, concorrências, licitações, doações, contribuições partidárias, entre outros.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

O regimento interno do Comitê de Integridade, o Código de Conduta e a Política Anticorrupção são os documentos que orientam como devem ser aplicadas as sanções em casos de violações as normas.

Os procedimentos disciplinares podem resultar em medidas educativas, tais como treinamentos e comunicações internas, ou sanções restritivas, ou seja, advertência, suspensão ou até mesmo demissão.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

Tanto o Código de Conduta quanto a Política Anticorrupção foram revisados pelo Conselho de Administração, no ano de 2023.

Os meios de comunicação são:

- Entrega física aos profissionais no momento da integração;
- Reforço dos documentos em comunicação interna via e-mail;
- São disponibilizados no site www.triunfo.com > Governança Corporativa > Programa de
- Integridade Triunfo; e
- Inclusão de cláusula anticorrupção nos contratos com terceiros.

5.3 Programa de integridade

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

i. se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

A TPI e suas controladas contam com um Canal Confidencial operado por empresa terceira, independente e especializada, que assegura o anonimato e o encaminhamento de todas as denúncias recebidas aos membros do Comitê de Integridade.

ii. se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

O canal recebe denúncias internas e externas, ou seja, de funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, clientes, entre outros.

iii. se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé

Como previsto no Código de Conduta *“nas empresas Triunfo não é tolerada nenhuma forma de retaliação ao profissional que realizar denúncia”*.

O canal é absolutamente confidencial, está disponível 24 horas, nos 365 dias do ano. A apuração das denúncias sempre será feita de forma cuidadosa, respeitando a legislação, protegendo os direitos e anonimato do denunciante e do denunciado.

Conforme descrito em seu Regimento, é compromisso do Comitê de Integridade garantir a confidencialidade da identidade do denunciante.

Além disso, o Canal Confidencial possibilita a abertura de denúncias de forma anônima e confidencial para denunciante que prefiram não se identificar.

iv. órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Após o recebimento das denúncias, a empresa terceirizada efetua uma triagem inicial com os profissionais alocados para tal.

A responsabilidade pela coordenação da apuração de denúncias é do Comitê de Integridade, que, quando necessário e a depender do teor de cada denúncia, delega para a área responsável, como Recursos Humanos por exemplo.

As denúncias que se inserem nas categorias de fraude e corrupção (irregularidades em contratos, licitações, recebimento de propina, enriquecimento ilícito, dentre outras) são apuradas diretamente pelo Comitê de Integridade.

Informações adicionais podem ser requeridas do denunciante, a qualquer momento da triagem inicial ou da apuração, através do Canal Confidencial.

Por fim, responde-se a denúncia, por meio do próprio Canal Confidencial e se inicia o processo de execução do plano de ação, quando aplicável.

O Comitê responde diretamente ao Conselho de Administração e é composto por profissionais competentes e com formações variadas, o que, portanto, auxilia no julgamento e condução das apurações realizadas.

5.3 Programa de integridade

c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Nenhum caso de conhecimento do emissor.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.3.

5.4 Alterações significativas

A Companhia e suas subsidiárias Maestra Serviços de Engenharia S.A. (“Maestra”), NTL – Navegação e Logística S.A. (“NTL”), Dable Participações Ltda. (“Dable”), Vessel-Log Serviços de Engenharia S.A. (“Vessel-Log”) e Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora–Rio – Concer (“Concer”) requereram Recuperação Extrajudicial em julho de 2017 (“Planos de RE”). No exercício de 2019 a decisão que homologou os Planos de RE foi revertida no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Companhia não pode assegurar que os Planos de RE e as negociações bilaterais com os credores serão concluídos de maneira satisfatória à Companhia e/ou seus negócios.

A recuperação extrajudicial é um instrumento legal, previsto na Lei nº 11.101/2005 (“Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência”), que permite a uma sociedade renegociar com seus credores as condições de pagamento de suas dívidas de natureza privada, com exceção de créditos trabalhistas.

Em julho de 2017, a Triunfo, juntamente com as subsidiárias citadas apresentaram pedido de homologação dos Planos de Recuperação Extrajudicial¹ (“Planos”) negociados junto a parcela de seus credores. O Plano da Companhia estabelecia a realização de um “leilão reverso” de determinados créditos sujeitos à Recuperação Extrajudicial, de forma que os credores que concedessem descontos ao valor dos seus créditos, observados os termos e condições previstos no Plano, teriam seus créditos pagos à vista (“Leilão Reverso”).

Alguns credores apresentaram impugnação aos Planos, na forma do artigo 64, *caput* e §3º da Lei n. 11.101/2005. Após a rejeição das impugnações, os Planos foram homologados pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP, nos termos da decisão proferida em 09.02.2018.

As homologações dos Planos consistiram no reconhecimento de que os requisitos legais necessários foram atendidos, e que as disposições dos Planos se tornaram vinculantes a todos os credores por eles abrangidos, independentemente de terem ou não aderido espontaneamente a cada um deles. Como consequência, os Créditos Abrangidos devem ser pagos nas condições reestruturadas previstas em cada um dos Planos.

O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e social (“BNDES”) e o Infrabrazil Fundo de Investimentos e Participações (“Infrabrazil”) apresentaram agravos de instrumento contra a decisão que rejeitou suas impugnações, bem como apelações contra a sentença que homologou os Planos, tendo os recursos sido distribuídos à 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O cumprimento do Plano da Companhia, especialmente no que respeita ao Leilão Reverso, foi autorizado pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos do agravo interno nº 2043296-14.2018.8.26.0000/50001, permitindo-se, assim, a realização do pagamento aos credores arrematantes.

Desta forma, o Leilão Reverso ocorreu em 20.03.2018, no modelo de pagamento dos Créditos Abrangidos estabelecido na opção B. O Leilão Reverso resultou em uma liquidação de R\$250,4 milhões em dívidas da Companhia, por um deságio médio de 55,4%. A Companhia depositou em juízo, em maio de 2018, os valores devidos a cada credor contemplados no Leilão Reverso, totalizando o montante de R\$112,0 milhões. O depósito judicial foi realizado seguindo decisão judicial, por meio da qual foi autorizado à Companhia realizar o pagamento, desde que exista a possibilidade de devolução dos valores, caso haja provimento de qualquer dos recursos que pleiteiam a não homologação dos Planos de RE. A possibilidade de devolução dos valores foi igualmente questionada pela Companhia no âmbito do processo.

¹ Processo n. 1071904-64.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP.

5.4 Alterações significativas

Em 27.11.2019, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou o mérito das apelações, tendo entendido por reformar a sentença recorrida, para indeferir a homologação dos Planos. Como consequência, o Tribunal determinou aos credores contemplados que devolvessem as quantias recebidas, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, depositando-as judicialmente.

O acórdão da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi publicado em 23.01.2020, tendo sido objeto de embargos de declaração opostos pela Companhia e por alguns credores. Tanto os embargos de declaração da Companhia, quanto os aclaratórios dos credores foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão recorrido.

Logo após, foram interpostos Recursos Especiais, no Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) contra o acórdão pela TPI e outros credores. Em julho de 2020 foram publicadas na imprensa oficial as decisões que inadmitiram os recursos especiais interpostos, o que levou a interposição de agravos em recurso especial contra a decisão de inadmissão pela TPI e outros credores. Em abril de 2021, os autos foram remetidos ao STJ.

Desde a anulação da sentença homologatória da Recuperação Extrajudicial, a Companhia vem conduzindo negociações com os credores abrangidos nos Planos de Recuperação Extrajudicial, visando reafirmar os compromissos realizados à época. Atualmente não há nenhuma execução de seus credores em curso ou que não esteja suspensa por acordo entre as Partes.

A Companhia mantém em sua página de internet um resumo dos principais atos, fatos e eventos envolvendo os Planos de RE. A Companhia recomenda aos seus investidores que acessem a página periodicamente para obtenção de maiores informações sobre o tema.

Dos efeitos da Recuperação Judicial e relicitação Viracopos

Em maio de 2018, a Companhia protocolou o pedido de Recuperação Judicial de suas Subsidiárias em conjunto ABSA, Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Concessionária”) e Viracopos Estacionamentos S.A. (“VESA” e, quando em conjunto com a ABSA e Viracopos, simplesmente “Sociedades”), nos termos da Lei nº 11.101/05 e do parágrafo único do artigo 122 da Lei nº 6.404/76, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e da Concessionária (“Recuperação Judicial das Sociedades”). O pedido de Recuperação Judicial visava preservar os ativos das Sociedades e promover o equacionamento de sua situação financeira.

Em dezembro de 2020, foi proferida sentença nos autos do processo de Recuperação Judicial, que – em resumo – (i) declara que o plano de Recuperação Judicial foi cumprido quanto às obrigações vencidas, e vincendas no prazo de 2 (dois) anos após a sua concessão (Art. 61 da Lei nº 11.101/05); e (ii) decreta o encerramento do regime de Recuperação Judicial da ABV (Art. 8º do Decreto nº 9.957/19).

O encerramento da Recuperação Judicial representou o atendimento da condição de eficácia do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão celebrado entre a Concessionária e a ANAC em 15 de outubro de 2020, sendo mais um importante passo para prosseguimento da relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, bem como na busca da materialização do direito à indenização e aos pleitos de reequilíbrio através das arbitragens. A relicitação prevê diversas etapas para sua conclusão, incluindo a indenização do ativo e a avaliação da vantajosidade da relicitação.

5.4 Alterações significativas

Dos efeitos do pedido de relicitação da Concebra.

Em abril de 2020 a Companhia apresentou requerimento à ANTT para adesão ao processo de relicitação, nos termos da Lei nº 13.448/17 e do Decreto nº 9.957/19. Em 21 de fevereiro de 2022 a controlada CONCEBRA assinou Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para fins de relicitação, nos termos em que prevê a Lei 13.448/17.

O processo de relicitação prevê diversas etapas, dentre elas a indenização dos ativos, bem como a efetiva realização de uma nova licitação. A Companhia esclarece que qualquer desdobramento ou impacto está condicionado à avaliação e aprovação por parte do poder concedente (ANTT). Não é possível assegurar que a Concebra obterá todas as aprovações para a relicitação, nem mesmo que o ativo será relicitado. Eventual decisão adversa à Concessionária poderá afetar a própria Concessionária, a Companhia, e seus negócios.

Operações realizadas pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, incluindo mandados de busca e apreensão, e de eventuais violações a leis anticorrupção.

Em novembro de 2016, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, e na sede social de suas Subsidiárias, Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte (“Econorte”), em Londrina, PR.

Para tanto, por decisão do Conselho de Administração, foi criado um Comitê Independente que instaurou uma investigação independente para analisar as alegações referente TPI, Econorte e Rio Tibagi.

Os trabalhos do Comitê Independente foram inconclusivos em relação à existência das supostas ilegalidades apontadas pelo Ministério Público Federal.

Em agosto de 2021 a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (“STF”) reconheceu, por unanimidade, a incompetência da 23ª Vara Federal de Curitiba para analisar o caso e determinou a remessa de todos os autos da operação Integração (incluindo medidas cautelares e todas as ações vinculadas) para a Justiça Eleitoral do Paraná. Conforme esclarecido nos Embargos de Declaração, todos os atos decisórios praticados pela Justiça Federal de Curitiba são nulos.

5.5 Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.